

1500141-79.2022.8.26.0484

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... - portanto com 17 anos à data dos fatos), com ele praticando o crime de roubo acima descrito.

É caso de se reconhecer a causa de aumento do § 2º do artigo 244-B, uma vez que o crime de roubo praticado pelos autores encontra-se no rol de delitos hediondos (art. 1º, II, "b" da Lei 8.072/90).

As infrações de roubo e de corrupção de menores foram praticadas em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

2ª Vara Judicial

Avenida Rio Grande, 730, Promissao-SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500141-79.2022.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-79.2022.8.26.0484

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2074692/2022 -

DEL.POL.PROMISSAO, 17565966 - DEL.POL.PROMISSAO, 2074692 - DEL.POL.PROMISSAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ATOS FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu Denúncia em face de BRUNO CRISTIANO MARIANO, ATOS FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS e WILLIAM REBESCO PAIVA, dando-os como incurso nos delitos do artigo 157, caput, c.c. §2º, inciso II (concurso duas ou mais pessoas), §2- A, I, ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, c.c. §2º, ambos da Lei nº 8.069/1990 (ECA), c.c. artigo 1º, II, "b", da Lei nº 8.072/1990 (lei de crimes hediondos).

Isto porque, conforme narra a Denúncia, no dia 10 de março de 2022, por volta das 21h07min, na Av. Rio Grande, nº 1918, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Promissão/SP, agindo em concurso e unidade desígnios, BRUNO CRISTIANO MARIANO, qualificado a fls. 05/09, ATOS FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado a fls. 27 WILLIAM REBESCO PAIVA, qualificado a fls. 27, na companhia do menor de idade na época, JOÃO MIGUEL GIMENES TERUEL (fls. 27), subtraíram, para todos, mediante grave

ameaça e violência física exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes na quantia em dinheiro de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), dois telefones celulares, pertencentes à vítima JANDUY JOSÉ DA COSTA.

Também porque, nas mesmas condições de tempo, data e local acima mencionados, BRUNO CRISTIANO MARIANO, já qualificado, ATOS FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS, já qualificado, e WILLIAM REBESCO PAIVA, já qualificado, corromperam o adolescente JOÃO MIGUEL GIMENES TERUEL, com 17 anos de idade na data dos fatos (nascimento 27/03/2004-fls. 27), com ele praticando o crime HEDIONDO previsto no artigo 157, §2º, II e §2-A, I, ambos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 11/05/2022 (fls. 105/110).

Na mesma Decisão, foi declarada extinta a punibilidade do acusado BRUNO CRISTIANO MARIANO, em razão do seu falecimento.

Os réus ATOS FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS e WILLIAM REBESCO PAIVA foram citados (fls. 178 e 180), e apresentaram as respectivas respostas às acusações Defesas Prévias (fls. 216/223 e 236).

Ao longo da instrução criminal, foram ouvidas vítima e testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução probatória, os debates orais foram convertidos em memoriais escritos.

O Ministério Público se manifestou às fls 506/515, postulando a total procedência da pretensão punitiva.

A defesa do réu Atos apresentou seu memoriais às fls 522/525, postulando a improcedência da pretensão punitiva, em face da insuficiência do conjunto probatório, ao passo em que a defesa do réu William se manifestou às fls 527/551, pugnando, do mesmo modo, pela absolvição do acusado devido à insuficiência probatória.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa aos réus a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso com o crime de corrupção de menores previsto no ECA.

Código Penal

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Estatuto da Criança e do Adolescente

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

§ 2º As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/16), relatório de investigação (fls.26), auto de reconhecimento de pessoa (fls.30), laudo no local dos fatos (fls.39/59 e 445), laudo necroscópico no acusado BRUNO (fls.60 e 466), laudo lesão de corpo de delito vítima JANDUY (fls. 160/161), laudo em arma e munições (fls. 436), auto de avaliação em celulares (fls. 472), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, por seu turno, restou incontestada e recaiu sobre a pessoa dos acusados, senão vejamos.

Ao ser ouvido em juízo, a vítima JANDUY JOSÉ DA COSTA disse que, no dia, sua esposa e familiares tinham ido até a igreja, quando o depoente ficou sozinho em casa. Depois, quando foi por volta de umas 19h00 sua filha e sua neta também saíram e foram para até a casa da madrasta dela. A sua filha pediu ao depoente que, quando voltasse, abrisse o portão para ela, porque não era automático. Ficou em casa assistindo televisão. Depois, por volta das 21h50, ela ligou dizendo que estava retornando. O depoente ficou aguardando na garagem o retorno dela e ficou sentado numa cadeira. Num determinado momento, estacionou um carro de cor preta, Gol, quando saiu três pessoas do interior dele. Tais indivíduos eram muito violentos. Tentou correr para dentro, contudo, recebeu uma coronhada na cabeça, vindo a cair e desmaiar. Em seguida, os indivíduos arrastaram o depoente para dentro de sua sala. Depois colocaram o depoente no sofá e começaram a torturá-lo. Eles chutaram o depoente e deram um pontapé. O depoente ficou cheio de sangue. Eles exigiam dinheiro do depoente, vindo a dizer que o depoente era rico. Um dos elementos saiu em buscas pela casa para localizar algo de valor. Depois, tal indivíduo voltou e disse que tinha muita coisa de valor e os demais indivíduos disseram para limparem tudo na casa. Eles começaram a subtrair microondas, televisão e outros objetos. O depoente não conseguiu olhar para o rosto deles, porque eles eram muito violentos. Eles exigiam a todo momento dinheiro. Depois, eles levaram o depoente até o seu quarto. Eles pisaram em cima da perna do depoente, que é operada. Um dos indivíduos amarraram a mão do depoente. Em seguida, o depoente retornou para a sala sempre na mirada arma dos indivíduos. Os indivíduos conversaram entre si para que um deles procurasse um carro para levarem os objetos da residência. Eles pactuaram que era para matar quem chegasse na residência. O depoente informou que iria chegar sua filha e netinha. O depoente tinha conhecimento de que sua arma estava no quarto e, nesse momento, pediu auxílio a Deus mentalmente para que lhe auxiliasse a sair dessa situação. Apenas quem sabia que o depoente tinha arma na residência era sua esposa e sua filha. Guardava sua arma num lugar secreto na residência. Os indivíduos não conseguiram localizar a arma do depoente, apesar de revirarem-na. O depoente tentou incutir nos indivíduos uma situação de que estava passando mal de saúde para tentar se livrar deles. Depois, o depoente conseguiu fugir e ir até o seu quarto e vindo a apoderar-se de sua arma. O depoente entrou no seu quarto, pegou a sua arma e fechou-se no quarto. Em seguida, um dos indivíduos, após constatar a fuga, foi até o quarto e ficou batendo na porta para que ela fosse aberta. O depoente não teve a intenção de tirar a vida do indivíduo. Tinha apenas a intenção de atirar na porta para que eles corressem. Nesse momento, o depoente escutou o barulho do carro de sua filha, que tinha chegado com a sua netinha. Um dos indivíduos agrediu sua filha e neta. Escutou do quarto elas gritando pelo depoente. O depoente escutou o indivíduo falando "se essas éguas não pararem de gritar, vou estourar o miolo das duas". Dai, o depoente soltou a porta e foi para trás e disparou nele. O indivíduo foi atingido e foi ao solo. Não se lembra se efetuou outro disparo nele. Na porta da cozinha havia uma marca de tiro, sendo que o depoente tem certeza de que não efetuou esse disparo. Em seguida, foi até a porta e conseguiu efetuar outro disparo em outro indivíduo. Eles fugiram do local. O depoente, após conversar com seus advogados, apresentou-se na delegacia. Entregou a arma na delegacia para a adoção das providências legais. Não conseguiu reconhecer nenhum dos indivíduos na delegacia. Entraram na casa do depoente três indivíduos. Todos eles estavam armados. Conseguiu visualizar a altura deles, sendo um grandão (que tem 38 anos, conforme informação do delegado), um mais baixo e outro mais baixo ainda. Não conseguiu lembrar a cor deles, porque não olhou diretamente para eles. Eles deram coronhadas na cabeça do depoente. Tem certeza de que atingiu apenas um indivíduo. Um dos indivíduos tinha saído da casa para localizar um carro para transportar os objetos da residência, ao passo que havia outro indivíduo na garagem e outro indivíduo estava com o depoente e depois esse foi para o quarto. Foi até a esquina de sua casa atrás dos assaltantes. Contudo, não os localizou, porque eles fugiram para uma fazenda. Não visualizou outro carro ou moto (fls.476). Ao ser ouvida em juízo, a testemunha LUANA MEDEIROS COSTA, filha da vítima JANDUY,

disse que sempre que saía na companhia de seu marido e filha, solicitava a seu genitor para abrir o portão da residência. O portão não é automático. Avisou o seu genitor. Quando chegou, avistou o portão aberto pela metade. Visualizou a televisão na parte de fora da casa e achou estranho. Pensou que seu genitor tivesse caído a pressão. Quando saiu do carro, avistou um monte de sangue no chão. De repente, começou a chamar por seu pai. A filha da depoente estava na sua companhia. Havia sangue perto do sofá. As coisas estavam todas arrumadas. Escutou muitos palavrões vindo do interior da casa. Disse a seu esposo que estavam assaltando o seu genitor. Pediu para seu marido fazer alguma coisa. Foi até a cozinha da casa e avistou um cara com uma arma. Escutou um disparo. Em seguida, a depoente e filha correram para fora da casa, quando escutou outro disparo de arma. Ele apontou a arma para a minha filha. Reconheceu o indivíduo na delegacia. Viu a tatuagem nas costas dele e o reconheceu ele também pela altura. A cor da pele dele era mais escura, contudo, não era negro. Ingressou no interior da casa e escutou um disparo. Nesse momento, pediu para sua filha sair, porque acreditava que tinha um monte de gente armada na casa. Depois, escutou outro disparo. Teve três tiros. Quando um dos indivíduos empreendeu fuga, ele apontou a arma para sua filha e efetuou um disparo. Viu um monte de pólvora. Acredita que a bala não saiu. Ele usou a coronha da arma para bater na sua cabeça. Na delegacia, eles mostraram o indivíduo para a depoente reconhecê-lo. Informou a altura e que ele tinha uma tatuagem. Por isso, conseguiu reconhecê-lo na delegacia. Ao lado do indivíduo, foram colocadas mais duas pessoas. Não gosta de falar desses fatos, porque não conseguiu dormir nessa noite. Se seu pai não tivesse feito o que ele fez, a depoente não estaria mais viva (fls.476).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha HEITOR EDILSON CAMARGO CAPELANES disse que, no dia, tinham chegado da casa de sua genitora, quando avistaram o portão aberto. Nesse momento, avistaram uma televisão na sala. Ficou parado no carro para entrar na residência. A sua namorada ingressou na residência e depois ela começou a gritar pelo nome do pai dela. Nesse momento, escutou um disparo, ocasião em que avistou um rapaz passando correndo do interior da residência e vindo em direção ao depoente. Tal rapaz disse para o depoente descer do carro. Em seguida, abaixou a cabeça e desceu do veículo. Foi para a sala e a cozinha da casa e pegou-a. Viu o JANDUY passando e indo até a esquina da casa atrás do ladrão. O depoente tentou localizar o indivíduo também. Depois, o depoente voltou e pegou o carro na tentativa de localizar o indivíduo. Deu uma volta no bairro, contudo, não o localizou. Não conseguiu identificar as características da pessoa que saiu da casa, porque ela estava de máscara de cor preta. Viu apenas uma pessoa correndo de dentro da casa. No dia, não avistou nenhum carro com alguma pessoa observando a casa. A pessoa correu com destino à uma Praça que fica atrás da rua da casa (fls.490).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha RAFAEL FERNANDO KONDO KAMIJI, policial civil, disse que receberam uma notícia de um roubo em Promissão. Após ouvirem algumas testemunhas, tomaram conhecimento da participação do ATOS, WILLIAM e de um menor. Chegaram a essa ilação, em razão de depoimentos de familiares do roubador falecido. A filha da vítima do roubo reconheceu o ATOS na delegacia (fls.476).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA disse que, no dia, estava na esquina, ocasião em que avistou um carro, cor vinho, Kicks, que vinha na direção da entrada da garagem. Um rapaz de camisa rosa desceu do veículo, na companhia de uma mulher e uma criança atrás do veículo. O portão da garagem foi aberto. Escutou dois disparos. Viu um assaltante e a roupa que ele vestia. O rapaz de camiseta rosa adentrou na casa. A cor da pele do assaltante que avistou era negra ou morena. O assaltante saiu da casa e correu na direção em que estava o depoente. Tinha certeza que era um bandido. Por isso, que o depoente correu também (fls.476).

Ao ser ouvido em juízo, as testemunhas ROBSON GIOVANI TROCINO e JOCELITO TELLI DA SILVA, policiais militares, disseram que no dia, relataram que foram acionados via central da polícia para atenderem ocorrência de disparo de arma de fogo e, possivelmente, roubo. Foram até o local e encontraram o genro da vítima JANDUY na porta. Ele narrou que tinha adentrado três rapazes lá e realizado um roubo. Na garagem da residência, havia um pouco de sangue. Na sala, havia alguns objetos já prontos para serem levados, tais como climatizador, TV e notebook. Havia um

indivíduo caído com um ferimento em uma porta da sala. Ele estava sangrando na cabeça. A casa estava toda revirada. O rapaz falou que o sogro teria sido vítima de roubo. O sogro tinha uma arma dentro da residência. O sogro tinha conseguido se desvencilhar, pegou a arma e conseguiu atirar neles. Ele falou para que dentro do veículo tinha uma arma. Ele nos entregou uma garrucha. Não localizaram os indivíduos em terrenos próximos ao local. De fora da residência, eles relataram que ninguém havia adentrado no interior do imóvel. Uma testemunha mencionou que um rapaz havia corrido da residência e pulado o terreno. Foram até o terreno e não acharam nada. Em frente a residência havia algumas pessoas (fls.476).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha MARLON RENAN VOLPI, Delegado de polícia, disse que, no dia, recebeu informações da ocorrência de um roubo na casa da vítima JANDUY. Foi registrado o BO no Plantão da CPJ em Lins. No dia seguinte, saiu a campo para obter informações dos fatos. Foi ao Hospital Geral de Promissão, quando soube de que havia um corpo não identificado e, posteriormente, foi identificado como sendo do BRUNO. No hospital, passou a questionar os familiares do Bruno acerca de quem estava com ele na noite anterior aos fatos. Imediatamente, eles levantaram os nomes do WILLIAM REBESCO, ATOS FELIPE e do JOÃO. Falaram que os quatro teriam saído juntos, sendo que JOÃO MIGUEL, apesar de adolescente e sem habilitação, conduziu o veículo Gol, cor preta. João conduziu BRUNO (vítima fatal), WILLIAM REBESCO e ATOS FELIPE até a cidade de Promissão. João os deixou num lugar aleatório em Promissão. Foi até a vítima JANDUY, contudo, não a encontrou, porque ela estava com medo de ser presa. Ele havia atirado contra um dos envolvidos. Explicou para ele o procedimento, depois ele compareceu espontaneamente na delegacia na companhia do seu advogado. Ele apresentou a arma que ele utilizou para efetuar o disparo. Ele tinha o registro da arma de fogo em nome dele. Nesse primeiro momento, ele disse que estava sentado na garagem dele com o portão aberto, tipo basculante (o qual levanta para abrir). Foi até a casa e confirmou isso. A casa é simples. Por ele estar sentado com o portão aberto, isso facilitou a entrada dos indivíduos, que estavam no veículo Gol parado na frente da casa. Eles saíram do veículo, invadiram a casa e desferiram um golpe na cabeça dele. Devido ao golpe, foi ocasionado um corte na cabeça da vítima. Ele mostrou a lesão ao depoente na delegacia. Ele foi subjugado e amarrado na sala. Durante todo o tempo ele ficou sob a ameaça com um dos indivíduos. Depois, ele conseguiu se desvencilhar, vindo a ingressar no seu quarto e apossar-se de sua arma de fogo. Ele conseguiu desferir alguns disparos contra o BRUNO. Os demais, após os disparos, empreenderam fuga do local. Mesmo ciente de tudo isso, juntou a equipe de investigadores e foi até a cidade de Guaiçara. Nessa cidade, havia o maior número de pessoas e familiares do BRUNO (um dos envolvidos que veio a óbito). Na delegacia de Guaiçara, o depoente conversou com o PAULO, que é cunhado de BRUNO, DIRCE, genitora de BRUNO, FLÁVIA, namorada dele e JOCIANE, irmã de BRUNO. Todos foram uniformes em relatarem que BRUNO saiu na companhia de JOÃO, ATOS FELIPE e WILLIAM. A namorada de BRUNO foi enfática em dizer que "ele tinha sido convidado para fazer uma fita com o WILLIAM". Diante dessas provas, solicitou a prisão temporária deles. Conseguiram realizar o cumprimento dos mandados e vindo a comunicá-los ao judiciário. Foram subtraídas a quantia de mil e trezentos reais em dinheiro do JANDUY, a carteira da esposa desse e alguns móveis que estavam prestes para serem subtraídos. O laudo pericial confirmou a dinâmica dos fatos. O senhor JANDUY estava dentro do quarto, quando ele atirou na vítima BRUNO, o qual estava dentro da casa encapuzado e momento em que foi alvejado. Por isso, no relatório o depoente manifestou-se pelo reconhecimento da legítima defesa da vítima JANDUY. Acredita que LUANA, filha de JANDUY, reconheceu algum dos assaltantes. Assim que fizeram a captura deles, o depoente ligou para ela. O depoente fez todo o procedimento previsto na lei para o reconhecimento pessoal. Colocaram os outros presos ao lado dele sem algema, na ocasião do reconhecimento pessoal na central da polícia judiciária em LINS. Imediatamente, quando LUANA o avistou ela já começou a chorar. Ela apontou para ele e chorava. Eles estavam muito abalados com a situação. Atos Felipe foi o primeiro acusado que capturaram, ao passo que WILLIAM foi capturado pela polícia militar. O depoente participou da captura de ATOS FELIPE. Após a captura, nenhum deles assumiu a participação no crime. Eles negaram a todo o momento terem participado no crime. Disse que na sua

região tem um procedimento, que seguem estritamente a resolução que veda o ingresso de terceiros nos imóveis e, ainda, nós delegados comparecemos em todas as ocorrências no local dos fatos, inclusive nessa noite dos fatos. O Doutor Daniel, delegado plantonista, no dia, foi até o local e ouviu duas testemunhas. Ao que tudo parece, estava o local dos fatos estritamente preservado. O perito também reconheceu que o local estava preservado e somente foi liberado depois que foi concluído o exame pericial (fls.476).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha do juízo DIRCE MARIA PEREIRA DOS SANTOS disse que William só frequentava a sua casa. Depois da morte de seu filho Bruno, eles vieram avisar a depoente. Fui para conversar com os dois, contudo, não os encontrei. Fui na casa do João, o qual tinha os levado de carro. João disse que tinha os transportado para roubar. Depois, João não falou mais nada e começou a chorar. O menino relatou que quem estava junto eram ATOS e WILLIAM. Esses dois estavam com o filho da depoente, BRUNO, no dia do roubo, conforme relato do JOÃO. Esse disse que levou Atos, William e Bruno para praticarem o roubo (fls.476).

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha do juízo JOSIANE CRISTINA MARIANO disse que, no dia dos fatos, tinha combinado com o seu irmão BRUNO para voltar para a casa de sua genitora e, quando chegou lá, ele não estava mais na residência. Depois, por volta de umas nove e meia da noite, a depoente ligou para a namorada dele. Ela relatou à depoente que ele tinha saído com o ATOS, WILLIAM e com o JOÃO. Eles tinham ido fazer um roubo. A namorada de seu irmão estava muito preocupada.

Posteriormente, por volta de umas onze horas da noite, ela enviou uma foto de seu irmão já falecido. Após, foram atrás do JOÃO e ele disse que não sabia se o BRUNO estava morto, contudo, mencionou que eles tinham ido roubar e que estavam os três, na companhia de Bruno, ou seja, que são: WILLIAM, ATOS FELIPE, JOÃO e o BRUNO. O JOÃO disse que ele foi apenas o condutor do veículo. Eles pediram para que ele os levasse até Promissão e, depois, eles pediram para que JOÃO esperasse na esquina com o veículo. JOÃO não soube o que ocorreu, uma vez que ficou apenas na esquina dentro do carro. Depois, os meninos chegaram e pediram para ele ligar o veículo e ir embora. João disse que deixou os três na esquina (fls.476).

Ao ser interrogado em juízo, o réu WILLIAM REBESCO PAIVA negou os fatos. Relatou que jamais praticou esses fatos. No dia dos fatos, disse que estava na casa de sua irmã e estava dormindo. Tinha outras pessoas na casa nesse momento. Posteriormente aos fatos, foi acordado por sua irmã, porque a genitora do Bruno estava na frente da residência dizendo que ele tinha falecido por causa do depoente (fls.490).

Ao ser interrogado em juízo, o réu ATOS FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS confessou os fatos, dizendo que estava no dia dos fatos na ocasião do roubo na casa da vítima com BRUNO. Está arrependido. Na época, estava na cidade de Promissão junto com alguns amigos. Inicialmente, estava em Guaiçara, quando tais amigos o chamaram para dar uma volta, ocasião em que eles o levaram para a cidade de Promissão. Durante o trajeto, eles diziam que precisavam pagar dívidas e, nesse momento, avistaram um senhor sentado na residência dele. Daí, os caras falaram vamos roubar esse cara. De imediato, pararam na frente da casa dele. Não tinha conhecimento de que os caras estavam armados. Os seus comparsas foram até ao encontro do senhor, ao passo que o depoente ficou no portão da casa. Eles entraram para dentro da casa com o senhor. O depoente ficou na frente do portão apenas vigiando para que ninguém adentrasse na casa. Quem adentrou na casa foi o rapaz que morreu e o outro rapaz. Disse que William não estava na ocasião. Quem estava era o depoente, o Bruno e mais outra pessoa, os quais participaram do roubo. João não teve nenhum envolvimento nos fatos. Não tinha conhecimento da idade dos demais envolvidos (fls.490).

Pois bem.

Este é o conjunto probatório que se extrai dos autos e através do qual permite-se concluir que os réus praticaram as infrações que lhes imputam a inicial.

No que se refere ao crime de roubo, a prova é robusta e demonstra de maneira clarividente que ambos os acusados participaram da empreitada criminosa.

De início, convém consignar que a vítima Janduy, embora não tenha reconhecido nenhum dos acusados, relatou de maneira pormenorizada como ocorreu a dinâmica dos fatos, ressaltando que o veículo Gol preto estacionou de frente à sua residência, tendo saído do automóvel três indivíduos, o que corrobora a narrativa da inicial de

que eram 04 pessoas que estavam envolvidas com o crime, sendo que um deles (muito provavelmente o menor de idade João Miguel) permaneceu no interior do veículo, pois era o seu condutor.

Seguindo esta lógica, a filha da vítima, Sr^a Luana, reconheceu o acusado Atos na Delegacia (fls 30), o que foi confirmado por ela ao depor em juízo, ressaltando que uma característica peculiar do acusado eram as suas tatuagens no pescoço, o que foi confirmado pela testemunha Gabriel, que estava na rua no momento em que Luana chegou ao local dos fatos junto com sua família e visualizou um dos réus (muito provavelmente Atos) se evadir do local após os disparos efetuados pela vítima. Embora estes relatos, por si só, não sejam determinantes para que se conclua acerca da autoria dos delitos, eles são fortalecidos por toda a narrativa que se segue, decorrente do exaustivo trabalho investigativo da equipe policial.

Explico.

Consoante relatado pelo Delegado de Polícia, Dr. Marlon Volpi, após a constatação do óbito de Bruno, a equipe policial efetuou contato com seus familiares, especificamente com Paulo, que é cunhado de Bruno, Dirce, genitora de Bruno, Flávia, namorada dele e Josiane, irmã de Bruno, sendo certo que todos foram uniformes no sentido de que Bruno teria saído na noite dos fatos em companhia do menor João, de Atos e de William.

Além disso, Dirce e Josiane, ouvidas como testemunhas do juízo, foram enfáticas em confirmar as declarações prestadas na fase policial, destacando que, além do menor João ter dito que levou os três colegas (Bruno, Atos e William) para o roubo, a própria namorada de Bruno também confirmou isso para Josiane, tanto que foi ela quem comunicou o óbito de Bruno para a testemunha, por volta das 23h do dia dos fatos.

É de se notar que duas pessoas que não possuem qualquer tipo de vínculo (o menor João Miguel e a namorada de Bruno) relataram exatamente a mesma coisa: naquela noite, Bruno, Atos, William e o menor João saíram para cometer o crime de roubo. O álibi alegado por William (de que estava na casa de sua irmã dormindo no momento do crime) veio para os autos desprovido de qualquer suporte mínimo probatório, sendo certo que não foi arrolada sequer uma testemunha que fizesse essas declarações, embora o acusado tenha dito que havia outras pessoas com ele neste momento.

A morte de Bruno no local do crime, portanto, coloca todos dentro do mesmo contexto fático, sobretudo porque os relatos da vítima Janduy e Luana confirmaram que havia 03 pessoas no local, número compatível com o grupo (considerando que o quarto integrante, o menor João Miguel, estava na direção do veículo).

Somado a esta conjuntura, o réu Atos confessa a prática do roubo, alegando, no entanto, que outros foram os coautores.

É certo que a confissão não é a "evidentia rei" e, por si só, não configura fundamento suficiente para lastrear uma condenação, devendo o juiz confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas há compatibilidade ou concordância (art. 197 CPP).

Todavia, no caso em exame, é de se constatar que a admissão de culpa por parte de Atos está em perfeita harmonia com todo o conjunto probatório, sobretudo porque vem fortalecido pelos demais depoimentos ouvidos sob o pálio do contraditório, além de o acusado ter trazido detalhes preciosos acerca de como ocorreu a infração, indicando o local e horário onde o delito foi praticado e confirmando que estava em companhia de Bruno.

Por outro lado, a negativa do acusado William não merece prosperar, haja vista que se encontra dissonante de tudo aquilo que foi apurado através das outras provas carreadas para o processo, notadamente os relatos dos familiares de Bruno, as testemunhas Dirce e Josiane, as quais trouxeram para os autos informações fidedignas de que William estava na companhia dos demais durante aquele período.

A par de tudo isso, a declaração de Atos no sentido de que William não o acompanhava naquela noite se revelou extremamente duvidosa, considerando que ficou nítida a tentativa de o acusado afastar a responsabilização de seus colegas, pois também disse em juízo que não estava na companhia do menor João Miguel, o que é totalmente descabido, haja vista que a investigação somente chegou a Atos

exatamente em virtude do depoimento de João Miguel, que confessou tudo aos familiares de Bruno, os quais, por sua vez, relataram isso à autoridade policial e perante este juízo.

Prosseguindo, a alegação de que William não sofreu nenhuma lesão também é absolutamente secundária para que se conclua acerca de sua autoria, pois a vítima Janduy disse que atirou em apenas um dos indivíduos dentro do imóvel e depois atirou na direção de outro, que estava se evadindo pelo portão de saída da casa, mas em momento algum foi dito que este segundo autor do crime foi atingido pelos disparos, mas apenas que os disparos foram em sua direção.

Convém consignar, ademais, que a vítima Janduy sequer se lembrou com precisão dos detalhes que circundavam esta sua reação (onde atirou, contra quem atirou, quantos tiros foram disparados), o que é perfeitamente justificável, considerando o momento de evidente terror pelo qual estava passando, o que conduz evidentemente ao esquecimento de alguns pormenores da situação ocorrida.

A douta defesa de William alega, ainda, que havia apenas três pessoas no local, razão pela qual William não estaria envolvido, sendo que o crime teria sido praticado somente por Atos, por Bruno (falecido) e pelo menor João. Contudo, mais uma vez, a tese é equivocada, pois a vítima Janduy não falou que eram 03 indivíduos, mas sim que saíram 03 indivíduos do carro, sendo certo que o menor João disse para Dirce e Josiane que teria ficado no carro esperando os colegas voltarem, o que permite a conclusão de que havia 04 pessoas envolvidas.

Por fim, a cor da pele do acusado reconhecido pela vítima é referente a Atos e não a William, sendo certo que a autoria de William veio confirmada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo referência em nenhum momento a reconhecimento, seja pessoal, seja fotográfico.

Em suma, entendendo devidamente comprovadas ambas autorias, sendo certo que as elementares do crime de roubo restaram devidamente comprovadas, especialmente pela subtração dos objetos de valor da residência da vítima, bem assim pelo emprego de violência e grave ameaça mediante a utilização de arma de fogo e subjugação da vítima por parte dos acusados.

O mesmo é de se dizer acerca do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), pois a prova demonstrou de maneira segura que o menor J. M. G. T. (nascido em 27/03/2004 – portanto com 17 anos à data dos fatos) estava presente com os autores do roubo, tendo participado como condutor do veículo automotor utilizado para o crime, o que revela a importância de sua colaboração para a concretização do delito.

Importante consignar que, conforme já destacado, o próprio relato do menor foi determinante para que se chegasse à autoria dos delitos, sendo certo que o óbito de Bruno no local dos fatos, somado às declarações do menor para a mãe e irmã dele (Dirce e Josiane) e, ainda, a todos os demais elementos de prova trazidos para os autos superam uma dúvida para além do razoável a fim de se concluir que Atos e William praticaram a infração penal em apreço.

Não é demais lembrar que o crime em questão é de caráter formal, dispensando qualquer tipo de resultado naturalístico para sua consumação, consoante entendimento sumulado pelo E. STJ (Súmula 500), sendo certo que o simples fato de terem se valido da "carona" ofertada pelo menor até o local do crime já se revela circunstância suficiente para a caracterização do crime.

Destarte, os réus incidiram na norma penal incriminadora prevista no artigo 157, "caput", do Código Penal, pois subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça coisas alheias móveis, consistentes na quantia em dinheiro de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), dois telefones celulares, pertencentes à vítima Janduy José da Costa.

É caso de se reconhecer a majorante do crime praticado em concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II), haja vista o robusto conjunto de provas a demonstrar que os acusados agiram em comunhão de esforços, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, circunstância que se subsume à causa de aumento em questão.

É imperioso, também, o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do CP (emprego de arma de fogo) pois, embora não tenha sido apreendida a arma (ou armas) de fogo utilizada na infração, os relatos das vítimas ouvidas em

juízo foram condizentes com toda a descrição fática trazida na inicial, demonstrando que os acusados efetivamente estavam de posse de algum tipo de armamento, circunstância que é reforçada pelo simples fato de a vítima ter reagido com um disparo de arma de fogo contra os acusados.

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despcienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante aqui retratada, especialmente quando haja um farto conjunto de provas que atestem o seu emprego, como é a hipótese dos autos.

Incidiram os acusados, também, no crime previsto no artigo 244-B do ECA., pois corromperam ou facilitaram a corrupção do menor J. M. G. T. (nascido em 27/03/2004 - portanto com 17 anos à data dos fatos), com ele praticando o crime de roubo acima descrito.

É caso de se reconhecer a causa de aumento do § 2º do artigo 244-B, uma vez que o crime de roubo praticado pelos autores encontra-se no rol de delitos hediondos (art. 1º, II, "b" da Lei 8.072/90).

As infrações de roubo e de corrupção de menores foram praticadas em concurso formal, eis que dentro do mesmo contexto fático e incluídas no desdobramento de uma única conduta, o que se amolda à descrição do artigo 70, "caput" do CP. Neste sentido (HC 636.025/RJ, que teve como relator o ministro Ribeiro Dantas).

Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.

Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação pelos fatos descritos na denúncia é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas.

Réu William Rebesco Paiva

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todas as condutas atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, o que impõe uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 372/402), de forma que uma delas será valorada nesse momento, negativamente (aquela referente ao processo nº 0034531-60.2004.8.26.0071), e as demais na segunda fase; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: o fato de o roubo ter sido praticado em concurso de pessoas será valorado negativamente nesta etapa, haja vista o concurso de causas de aumento; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 05 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa para o crime do art. 157, "caput" do CP, e 01 ano e 02 meses de reclusão para o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas e estão presentes a agravante de reincidência (processo nº 0000058-90.2016.8.26.0600), bem como a agravante do crime cometido contra maior de 60 anos (vide fls 10). Assim, agravo a pena dos dois crimes em 1/6 para cada uma das circunstâncias, resultando numa pena intermediária de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa para o crime do artigo 157, "caput" do CP e 01 ano, 07 meses e 01 dia de reclusão para o crime do art. 244-B do ECA.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena e está presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) para o crime de roubo, bem como a causa de aumento do § 2º do art. 244-B (crime hediondo). Deste modo, aumento em 2/3 a pena do roubo, resultando numa reprimenda total de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 22 dias-multa para o crime do artigo 157, "caput" e aumento em 1/3 a pena do crime de corrupção de menores, resultando em 02

anos, 01 mês e 11 dias de reclusão para o crime do art. 244-B do ECA.

Reconhecido o concurso formal de infrações (art. 70 do CP), deve ser aplicada a pena de apenas um dos crimes (a mais grave) com a exasperação em 1/6, o que resulta numa reprimenda total e definitiva de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 26 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Muito embora a réu tenha permanecido preso provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Nessa senda, com fundamento no art. 33, do CP, em razão da quantidade de pena aplicada, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime fechado, sem prejuízo da possibilidade de progressão a ser analisada pelo juízo da execução penal.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de o crime ter sido cometido com violência.

Na hipótese dos autos, também não se revela cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 73 do CP, notadamente em razão da quantidade de pena aplicada.

Réu Atos Felipe Francisco dos Santos

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todas as condutas atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, o que impõe uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 363/371), de forma que uma delas será valorada nesse momento, negativamente (aquela referente ao processo nº 0004558-97.2015.8.26.0322), e as demais na segunda fase; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram azealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; circunstâncias do crime: o fato de o roubo ter sido praticado em concurso de pessoas será valorado negativamente nesta etapa, haja vista o concurso de causas de aumento; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 05 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias multa para o crime do art. 157, "caput" do CP, e 01 ano e 02 meses de reclusão para o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Na segunda fase, há atenuante da confissão referente ao crime de roubo e estão presentes a agravante de reincidência (processo nº 0006080-91.2017.8.26.0322), bem como a agravante do crime cometido contra maior de 60 anos (vide fls 10). Assim, promovo a compensação parcial em relação ao crime de roubo (confessado), agravando sua pena em apenas 1/8, o que resulta numa pena intermediária de 06 anos de reclusão e 13 dias-multa para o crime do artigo 157, "caput" do CP. Ainda, agravo a pena do crime de corrupção de menores em 1/6 para cada uma das circunstâncias agravantes (02), resultando numa pena intermediária de 01 ano, 07 meses e 01 dia de reclusão para o crime do art. 244-B do ECA.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena e está presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) para o crime de roubo, bem como a causa de aumento do § 2º do art. 244-B (crime hediondo). Deste modo, aumento em 2/3 a pena do roubo, resultando numa reprimenda total de 10 anos de reclusão e 17 dias-multa para o crime do artigo 157, "caput" e aumento em 1/3 a pena do crime de corrupção de menores, resultando em 02 anos, 01 mês e 11

dias de reclusão para o crime do art. 244-B do ECA.

Reconhecido o concurso formal de infrações, deve ser aplicada a pena de apenas um dos crimes (a mais grave) com a exasperação em 1/6, o que resulta numa reprimenda total e definitiva de 11 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Muito embora a réu tenha permanecido preso provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Nessa senda, com fundamento no art. 33, do CPC, em razão da quantidade de pena aplicada, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime fechado, sem prejuízo da possibilidade de progressão a ser analisada pelo juízo da execução penal.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente pelo fato de o crime ter sido cometido com violência.

Na hipótese dos autos, também não se revela cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 73 do CP, notadamente em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para:

A) CONDENAR o réu WILLIAM REBESCO PAIVA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §§ 2º, I e 2º-A, I do CP e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 70, "caput" do CP, à pena de 12 anos, 01 mês e 05 dias dias de reclusão a serem cumpridos no regime inicial fechado e ao pagamento de 26 dias-multa, fixados no valor mínimo unitário;

B) CONDENAR o réu ATOS FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §§ 2º, I e 2º-A, I do CP e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 70, "caput" do CP, à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão a serem cumpridos no regime inicial fechado e ao pagamento de 20 dias-multa, fixados no valor mínimo unitário.

Não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, pois, presos preventivamente, permaneceram custodiados durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo, ademais, que os réus oferecem risco à ordem pública, dada a gravidade em concreto dos crimes praticados, cometidos com violência e grave contra pessoa idosa, conforme exposto na fundamentação. Além disso, ambos possuem uma série de condenações anteriores por crimes da mesma natureza, o que demonstra a sua periculosidade em concreto e o risco gerado pelo estado de liberdade.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido objeto de pedido expresso na denúncia, bem como de dilação probatória.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo aos acusados, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-los nas custas

processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Promissao, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA